P U T U S A N
Nomor 975/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Robi Indra Wijaya Nasution als Robi;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 26 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg Setia Lingkungan 5 Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan / Perungu Dalam No. 22Lk. VI Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Indra Syahputra Nasution als Kolok;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 25 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Pasar 9 Helvetia Garapan Desa Manunggal Kec. Labuan Deli Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu AT.Yudhistira Pelawi,S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Syarifahta Sembiring, S.H., Asri Chania, S.H., M.H., dan Indri Kamalia Ramadhan, S.H., Advokat- Advokat dan Paralegal pada “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira”, yang berkantor di Jalan Harmonika No.22 Padang Bulan, Kelurahan Titi Rante, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Nomor : 975/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tertanggal 08 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 975/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 975/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI dan Terdakwa II INDRA SYAHPUTRA NASUTION alias KOLOK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00-, (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) Tahun Penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah plastik kelip ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 2.06 Gram.
   - 5 (lima) buah plastic klip kosong dengan ukuran kecil
   - 1 (satu) buah pipet plastic yang berbentuk skop
   - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - Uang sejumlah Rp. 40.000-,
   - Uang sejumlah Rp. 50.000-,

   Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan mohon terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa ROBI INDRA WIJAYA NASUTION Als ROBI bersama-sama dengan terdakwa INDRA SYAHPUTRA NASUTION Als KOLOK, Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Timah Lingkungan 6 Gang Usman Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabu seberat 2,06 (dua koma nol enam) gram berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Nomor 073/III/POL-10009/2024 tertanggal 18 Maret 2024, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Informasi yang diperoleh dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Timah Lingk.6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan tepatnya di dekat kebun pisang ada dua orang laki-laki yang menjual narkotika jenis shabu-shabu maka saksi SUNARDI, saksi BIMA CITRA SILABAN, saksi TOHOM REYMOND, saksi JOHANSYAH PUTRA, saksi M ALI AKBAR PURBA, saksi FACHRI MUHAMMAD yang merupakan anggota Tim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI dan terdakwa INDRA SYAHPUTRA NASUTION alias KOLOK di di Jalan Timah Lingk,6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan. Setibanya dilokasi kedua terdakwa tersebut langsung lari pada saat melihat kedatangan anggota tim kepolisan sehingga saksi Sunardi dan saksi AIPDA BIMA CITRA SILABAN, AIPDA TOHOM REYMOND, BRIPKA JOHANSYAH PUTRA, BRIGADIR M ALI AKBAR PURBA dan BRIGADIR FACHRI MUHAMMAD mengejar terdakwa ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI dan terdakwa INDRA SYAHPUTRA NASUTION alias KOLOK dan pada saat dilakukan pengejaran Saksi melihat terdakwa ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI membawa 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna dan 1(satu) buah Handphone merek Oppo warna biru di tangan kanan terdakwa ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI lalu para terdakwa masuk ke dalam kolam dan pada saat masuk kedalam kolam saksi-saksi melihat terdakwa ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI membuang 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna yang ada di tangannya ke kolam sehinbgga kotak rokok tersebut terapung dan selanjutnya saksi-saksi menyuruh para terdakwa naik dari kolam kemudian saksi FACHRI MUHAMMAD mengamankan kotak rokok sampoerna tersebut pada saat dikeluarkan kotak rokok tersebut berisikan1(satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 2(dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong dengan ukuran kecil dan 1(satu) buah pipet plastik yang berbentuk skop dan saksi-saksi juga menemukan 1(satu) buah handphone merek Oppo warna Biru di tangan kanan ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI dan kemudian kami menggeledah badan ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI dan pada saat penggeledahan saksi-saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menemukan uang sebanyak Rp.40.000,- di kantong depan celana sebelah kanan celana yang di pakai ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI dan selanjutnya kami menggeledah badan INDRA SYAHPUTRA NASUTION alias KOLOK dan pada saat Penggeledahan saksi-saksi menemukan uang sebanyak Rp.50.000,- di kantong baju yang di pakai INDRA SYAHPUTRA NASUTION alias KOLOK dimana menurut keterangan ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI dan INDRA SYAHPUTRA NASUTION alias KOLOK uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang di lakukannya dan ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI.

Bahwa terdakwa ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI dan terdakwa INDRA SYAHPUTRA NASUTION alias KOLOK medapatkan atau membeli narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang yang bernama AWI (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib di kebun sayur pasar 9 Kota Bangun denga seharga Rp. Rp.500.000,- / 1 ji(gram). Terdakwa ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI dan terdakwa INDRA SYAHPUTRA NASUTION alias KOLOK membeli sebanyak 3ji(gram).

Bahwa selanjutnya shabu yang sudah para terdakwa beli terdakwa dijual kembali selama 3 (tiga) hari dimana yang terakhir kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Timah Lingk.6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan ada orang lain yang membeli narkotika jenis shabu shabu Sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Adapun untung dari penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan setiap harinya setelah Narkotika jenis shabu laku terjual maka Terdakwa ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI dan terdakwa INDRA SYAHPUTRA NASUTION alias KOLOK menghitung hasil untung penjualan dan untung penjualannya akan dibagi dua contohnya bilamana kami dapat Rp.500.000,- maka terdakwa ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI dapat Rp.250.000,- dan terdakwa INDRA SYAHPUTRA NASUTION alias KOLOK dapat Rp.250.000,-.

Bahwa Terdakwa ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI dan terdakwa INDRA SYAHPUTRA NASUTION alias KOLOK sudah menjual Narkotika jenis shabu Selama 1(satu) bulan ini sampai dengan sekarang ini Terdakwa ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI sudah 10 kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari saudara AWI (DPO), dimana setiap membeli narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI sering membeli sebanyak 3(tiga) dJi (gram).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor 073/III/POL-10009/2024 tertanggal 18 Maret 2024, yang ditandatangani Penaksir ALMI AMBIYA, mengetahui Manajer Cabang Pegadaian An. MALA KARTIKE, SE dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih 2.06 (dua koma nol enam) gram, barang bukti atas nama ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI dan INDRA SYAHPUTRA NASUTION alias KOLOK.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1428/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm, Apt, YUDIATNIS, ST yang masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa ROBI INDRA WIJAYA NASUTION Als ROBI dan TERDAKWA INDRA SYAHPUTRA NASUTION Als KOLOK adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa PARNINGOTAN PASARIBU ALS INGOT, Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Komplek Yuka No 87 B Lingk 21 Kel Terjun Kec Medan Marelan Kota Medan tepatnya di rumah PARNINGOTAN PASARIBU Alias INGOT atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Nomor 174/VIII/POL-10009/2023 tertanggal 16 Agustus 2023, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Informasi yang diperoleh dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Timah Lingk.6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan tepatnya di dekat kebun pisang ada dua orang laki-laki yang menjual narkotika jenis shabu-shabu maka saksi SUNARDI, saksi BIMA CITRA SILABAN, saksi TOHOM REYMOND, saksi JOHANSYAH PUTRA, saksi M ALI AKBAR PURBA, saksi FACHRI MUHAMMAD yang merupakan anggota Tim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI dan terdakwa INDRA SYAHPUTRA NASUTION alias KOLOK di di Jalan Timah Lingk,6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan. Setibanya dilokasi kedua terdakwa tersebut langsung lari pada saat melihat kedatangan anggota tim kepolisan sehingga saksi Sunardi dan saksi AIPDA BIMA CITRA SILABAN, AIPDA TOHOM REYMOND, BRIPKA JOHANSYAH PUTRA, BRIGADIR M ALI AKBAR PURBA dan BRIGADIR FACHRI MUHAMMAD mengejar terdakwa ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI dan terdakwa INDRA SYAHPUTRA NASUTION alias KOLOK dan pada saat dilakukan pengejaran Saksi melihat terdakwa ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI membawa 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna dan 1(satu) buah Handphone merek Oppo warna biru di tangan kanan terdakwa ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI lalu para terdakwa masuk ke dalam kolam dan pada saat masuk kedalam kolam saksi-saksi melihat terdakwa ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI membuang 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna yang ada di tangannya ke kolam sehinbgga kotak rokok tersebut terapung dan selanjutnya saksi-saksi menyuruh para terdakwa naik dari kolam kemudian saksi FACHRI MUHAMMAD mengamankan kotak rokok sampoerna tersebut pada saat dikeluarkan kotak rokok tersebut berisikan1(satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 2(dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong dengan ukuran kecil dan 1(satu) buah pipet plastik yang berbentuk skop dan saksi-saksi juga menemukan 1(satu) buah handphone merek Oppo warna Biru di tangan kanan ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI dan kemudian kami menggeledah badan ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI dan pada saat penggeledahan saksi-saksi menemukan uang sebanyak Rp.40.000,- di kantong depan celana sebelah kanan celana yang di pakai ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI dan selanjutnya kami menggeledah badan INDRA SYAHPUTRA NASUTION alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KOLOK dan pada saat Penggeledahan saksi-saksi menemukan uang sebanyak Rp.50.000,- di kantong baju yang di pakai INDRA SYAHPUTRA NASUTION alias KOLOK dimana menurut keterangan ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI dan INDRA SYAHPUTRA NASUTION alias KOLOK uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang di lakukannya dan ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI.

Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor 073/III/POL-10009/2024 tertanggal 18 Maret 2024, yang ditandatangani Penaksir ALMI AMBIYA, mengetahui Manajer Cabang Pegadaian An. MALA KARTIKE, SE dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih 2.06 (dua koma nol enam) gram, barang bukti atas nama ROBI INDRA WIJAYA NASUTION alias ROBI dan INDRA SYAHPUTRA NASUTION alias KOLOK.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1428/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm, Apt, YUDIATNIS, ST yang masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa ROBI INDRA WIJAYA NASUTION Als ROBI dan TERDAKWA INDRA SYAHPUTRA NASUTION Als KOLOK adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fachri Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Terdakwa II Indra Syahputra Nasution alias Kolok bertempat di Jalan Timah Lingk,6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib karena menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu-shabu dan saksi menangkap Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Terdakwa II Indra Syahputra Nasution alias Kolok bersama dengan 5 orang rekannya satu kantor yaitu Aiptu Sunardi, Aipda Bima Citra Silaban, Aipda Tohom Reymond, Bripka Johansyah Putra, Brigadir M Ali Akbar Purba.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Terdakwa II Indra Syahputra Nasution alias Kolok karena menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Informasi yang kami peroleh dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jalan Timah Lingk.6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan tepatnya di dekat kebun pisang ada dua orang laki-laki menjual narkotika jenis shabu-shabu. Dengan adanya Informasi tersebut maka saksi bersama Aipda Bima Citra Silaban, Aipda Tohom Reymond, Bripka Johansyah Putra, Brigadir M Ali Akbar Purba dan Aiptu Sunardi menuju Jalan Timah Lingk.6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan dan menangkap Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Terdakwa II Indra Syahputra Nasution alias Kolok di Jalan Timah Lingk.6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan. Dengan adanya Informasi tersebut maka saksi bersama Aipda Bima Citra Silaban, Aipda Tohom Reymond, Bripka Johansyah Putra, Brigadir M Ali Akbar Purba Dan Aiptu Sunardi berangkat dari Polres Pelabuhan Belawan menuju Jalan Timah Lingk.6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan dan Sesampainya di Jalan Timah Lingk.6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan, kami melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat Kami melakukan pengamatan lalu kami melihat dua orang laki-laki sedang duduk di atas tanah di bawah Pohon Jati. Melihat hal tersebut saksi dan Aipda Bima Citra Silaban, Aipda Tohom Reymond, Bripka Johansyah Putra, Brigadir M Ali Akbar Purba dan Aiptu Sunardi mendatangi kedua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

laki-laki tersebut dan melihat kedatangan kami kedua laki-laki tersebut langsung lari sehingga saksi dan Aipda Bima Citra Silaban, Aipda Tohom Reymond, Bripka Johansyah Putra, Brigadir M Ali Akbar Purba Dan Brigadir Fachri Muhammad mengejar Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Terdakwa II Indra Syahputra Nasution alias Kolok dan pada saat lari kami melihat Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi membawa 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna dan 1(satu) buah Handphone merek Oppo warna biru di tangan kanan Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi Lalu Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok masuk ke dalam kolam dan pada saat masuk kedalam kolam kami melihat Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi membuang 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna yang ada di tangannya ke kolam sehinbgga kotak rokok tersebut terapung dan kami menyuruh Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok naik dari kolam kemudian saya mengamankan kotak rokok sampoerna tersebut dan kami mengeluarkan isi kotak rokok tersebut di hadapan Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok dan di dalam kotak rokok tersebut berisikan1(satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 2(dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong dengan ukuran kecil dan 1(satu) buah pipet plastik yang berbentuk skop dan kami menemukan 1(satu) buah handphone merek Oppo warna Biru di tangan kanan Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan kemudian kami menggeledah badan Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan pada saat penggeledahan di saksikan oleh Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan kami menemukan uang sebanyak Rp.40.000,- di kantong depan celana sebelah kanan celana yang di pakai Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan selanjutnya kami menggeledah badan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok dan pada saat Penggeledahan di saksikan oleh Indra Syahputra Nasution Alias Kolok dan kami menemukan uang sebanyak Rp.50.000,- di kantong baju yang di pakai Indra Syahputra Nasution Alias Kolok dimana menurut keterangan Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang di lakukannya dan Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok menerangkan bahwa Narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabu tersebut adalah milik mereka berdua dan narkotika jenis shabu tersebut untuk di jualnya bersama-sama yang di beli Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Terdakwa II Indra Syahputra Nasution alias Kolok dari seorang laki-laki yang yang bernama AWI pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib di kebun sayur pasar 9 Kota Bangun denga seharga Rp. Rp.500.000,- / 1 ji(gram) dan Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Terdakwa II Indra Syahputra Nasution alias Kolok membeli sebanyak 3ji(gram) dan dimana Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Terdakwa II Indra Syahputra Nasution alias Kolok sudah 3 (tiga) hari lamanya menjual narkotika jenis shabu bersama sama dimana yang terakhir kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Timah Lingk.6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan ada orang lain yang membeli narkotika jenis shabu shabu Sebanyak Rp.50.000,- di mana Indra Syahputra Nasution Alias Kolok menerima uang dari pembeli lalu Indra Syahputra Nasution Alias Kolok mengambil 1(satu) pkaet narkotika jenis shabu yang sudah terpaket dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok pun memberikan narkotika jenis shabu kepada Pembeli namun terkadang Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi menerima uang tersebut dari pembeli kemudian Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi pun memberikan narkotika jenis shabu kepada pembeli dan setelah Narkotika jenis shabu habis Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok jual lalu Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok menghitung uang hasil penjualan dan untung dari penjualan Narkotika jenis shabu yang Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok lakukan akan Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok bagi dua contohnya bilamana kami dapat Rp.500.000,- maka Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dapat Rp.250.000,- dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok dapat Rp.250.000.

- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Terdakwa II Indra Syahputra Nasution alias Kolok bahwa dianya memperoleh 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang ada di dalam kotak rokok Sampooerna dari seorang Laki-laki yang bernama panggilan AWI, Umur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

40 tahun, laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Titipapan Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Bima Citra Silaban, yang dibacakan sesuai Berita Acara Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Terdakwa II Indra Syahputra Nasution alias Kolok bertempat di Jalan Timah Lingk,6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib karena menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu-shabu dan saksi menangkap Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Terdakwa II Indra Syahputra Nasution Alias Kolok bersama dengan 5 orang rekannya satu kantor yaitu Aiptu Sunardi, Aipda Tohom Reymond, Bripka Johansyah Putra, Brigadir M Ali Akbar Purba dan Brigadir Fachri Muhammad.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Terdakwa II Indra Syahputra Nasution alias Kolok karena menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Informasi yang Kami peroleh dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jalan Timah Lingk.6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan tepatnya di dekat kebun pisang ada dua orang laki-laki menjual narkotika jenis shabu-shabu. Dengan adanya Informasi tersebut maka saksi bersama Aiptu Sunardi, Aipda Tohom Reymond, Bripka Johansyah Putra, Brigadir M Ali Akbar Purba dan Brigadir Fachri Muhammad menuju Jalan Timah Lingk.6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan dan menangkap Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Terdakwa II Indra Syahputra Nasution alias Kolok di Jalan Timah Lingk.6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa dengan adanya Informasi tersebut maka saksi bersama Aiptu Sunardi, Aipda Tohom Reymond, Bripka Johansyah Putra, Brigadir M Ali Akbar Purba dan Brigadir Fachri Muhammad berangkat dari Polres

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pelabuhan Belawan menuju Jalan Timah Lingk.6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan dan Sesampainya di Jalan Timah Lingk.6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan, Kami melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat Kami melakukan pengamatan lalu kami melihat dua orang laki-laki sedang duduk di atas tanah di bawah Pohon Jati. Melihat hal tersebut saksi dan Aiptu Sunardi, Aipda Tohom Reymond, Bripka Johansyah Putra, Brigadir M Ali Akbar Purba dan Brigadir Fachri Muhammad mendatangi kedua laki-laki tersebut dan melihat kedatangan kami kedua laki-laki tersebut langsung lari sehingga saksi dan Aiptu Sunardi, Aipda Tohom Reymond, Bripka Johansyah Putra, Brigadir M Ali Akbar Purba dan Brigadir Fachri Muhammad mengejar Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Terdakwa II Indra Syahputra Nasution alias Kolok dan pada saat lari kami melihat Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi membawa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna dan 1(satu) buah Handphone merek Oppo warna biru di tangan kanan Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi Lalu Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Terdakwa II Indra Syahputra Nasution Alias Kolok masuk ke dalam kolam dan pada saat masuk kedalam kolam kami melihat Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang ada di tangannya ke kolam sehinbgga kotak rokok tersebut terapung dan kami menyuruh Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Terdakwa II Indra Syahputra Nasution alias Kolok naik dari kolam kemudian Brigadir Fachri Muhammad mengamankan kotak rokok sampoerna tersebut dan kami mengeluarkan isi kotak rokok tersebut di hadapan Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Terdakwa II Indra Syahputra Nasution alias Kolok dan di dalam kotak rokok tersebut berisikan 1(satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong dengan ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet plastik yang berbentuk skop dan kami menemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Biru di tangan kanan Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan kemudian kami menggeledah badan Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan pada saat penggeledahan di saksikan oleh Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan kami menemukan uang sebanyak Rp.40.000,- di kantong depan celana sebelah kanan celana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang di pakai Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan selanjutnya kami menggeledah badan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok dan pada saat Penggeledahan di saksikan oleh Indra Syahputra Nasution Alias Kolok dan kami menemukan uang sebanyak Rp.50.000,- di kantong baju yang di pakai Indra Syahputra Nasution Alias Kolok dimana menurut keterangan Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang di lakukannya dan Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik mereka berdua dan narkotika jenis shabu tersebut untuk di jualnya bersama-sama yang di beli Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok dari seorang laki-laki yang yang bernama AWI pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib di kebun sayur pasar 9 Kota Bangun denga seharga Rp. Rp.500.000,- / 1 ji(gram) dan Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok membeli sebanyak 3ji(gram) dan dimana Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok sudah 3 (tiga) hari lamanya menjual narkotika jenis shabu bersama sama dimana yang terakhir kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Timah Lingk.6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan ada orang lain yang membeli narkotika jenis shabu shabu Sebanyak Rp.50.000,- di mana Indra Syahputra Nasution Alias Kolok menerima uang dari pembeli lalu Indra Syahputra Nasution Alias Kolok mengambil 1(satu) pkaet narkotika jenis shabu yang sudah terpaket dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok pun memberikan narkotika jenis shabu kepada Pembeli namun terkadang Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi menerima uang tersebut dari pembeli kemudian Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi pun memberikan narkotika jenis shabu kepada pembeli dan setelah Narkotika jenis shabu habis Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok jual lalu Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok menghitung uang hasil penjualan dan untung dari penjualan Narkotika jenis shabu yang Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok lakukan akan Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi Dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok bagi dua contohnya bilamana kami dapat Rp.500.000,- maka Robi Indra Wijaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nasution Alias Robi Dapat Rp.250.000,- Dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok dapat Rp.250.000,-;

- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan Terdakwa II Indra Syahputra Nasution alias Kolok bahwa dianya memperoleh 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang ada di dalam kotak rokok Sampooerna dari seorang Laki-laki yang bernama panggilan AWI, Umur 40 tahun, laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Titipapan Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Als Robi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan Keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib, di Jalan Timah Lingk.6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan tepatnya di areal perladangan dan saat Terdakwa di tangkap Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa laki-laki yang bernama Terdakwa II Indra Syahputra Nasution Alias Kolok serta yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Sat Narkoba polres Pelabuhan Belawan yang berpakaian preman sebanyak 6 (enam) orang dan pada saat sebelum penangkapan Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok duduk-duduk di atas tanah yang ada di bawah pohon jati menunggu pembeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok lalu tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang dan melihat hal itu Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok langsung lari dimana Terdakwa lari sambil membawa kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1(satu) buah Plastik klip ukuran sedang yang berisikan 2(lima) buah plastik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong dengan ukuran kecil dan 1(satu) buah pipet plastik yang berbentuk skop serta 1(satu) buah handphone merek Oppo warna Biru di tangan kanan Terdakwa dan beberapa laki-laki tersebut mengejar Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok lalu Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok masuk ke kolam dan Terdakwa langsung membuang kotak rokok Sampoerna yang ada di tangan kanan Terdakwa ke kolam sehingga kotak rokok Sampoerna tersebut terapung di atass air kolam dan di temukan oleh Polisi lalu Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok berhasil di tangkap dan beberapa laki-laki tersebut mengaku petugas kepolisian lalu Polisi menyuruh Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok untuk naik ke atas kolam lalu polisi masuk ke dalam kolam tersebut dan mengamankan 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna yang terapung di atas air kolam dan kemudian Polisi mengeluarkan isi kotak rokok di hadapan Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok dan di dalam kotak rokok Sampoerna polisi menemukan 1(satu) buah Plastik klip ukuran sedang yang berisikan 2(lima) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong dengan ukuran kecil dan 1(satu) buah pipet plastik yang berbentuk skop lalu polisi menemukan 1(satu) buah handphone merek Oppo warna Biru yang ada di tangan kanan Terdakwa lalu Polisi menggeledah badan Terdakwa dan polisi menemukan uang sebanyak Rp.40.000,- dari kantong depan celana sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa Indra Syahputra Nasution Alias Kolok lalu Polisi juga menemukan uang sebanyak Rp.50.000,- dari kantong baju sebelah kiri baju yang di pakai Indra Syahputra Nasution Alias Kolok dimana uang teersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok lakukan dan Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok untuk kami jual dan dimana Terdakwa sudah 3 (tiga) hari lamanya menjual narkotika jenis shabu bersama sama dengan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok dimana yang terakhir kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Timah Lingk.6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang lain yang membeli narkotika jenis shabu shabu Sebanyak Rp.50.000,- di mana Indra Syahputra Nasution Alias Kolok menerima uang dari pembeli lalu Indra Syahputra Nasution Alias Kolok mengambil 1(satu) pkaet narkotika jenis shabu yang sudah terpaket dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok pun memberikan narkotika jenis shabu kepada Pembeli namun terkadang Terdakwa menerima uang tersebut dari pembeli kemudian Terdakwa pun memberikan narkotika jenis shabu kepada pembeli dan setelah Narkotika jenis shabu habis Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok jual lalu Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok menghitung uang hasil penjualan dan untung dari penjualan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok lakukan akan Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok bagi dua contohnya bilamana kami dapat Rp.500.000,- maka Terdakwa dapat Rp.250.000,- dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok dapat Rp.250.000,-

- Bahwa Terdakwa membeli, menjual, menguasai, memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu yang ada di dalam 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1(satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 2(dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan Petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan belawan yang terapung di atas kolam di mana pada saat Terdakwa dan INDRA SYAHPUTRA NASUTION alias KOLOK masuk ke kolam Terdakwa langsung membuang kotak rokok Sampoerna yang berisikan1(satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 2(dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang ada di tangan kanan Terdakwa ke kolam tersebut yaitu sejak hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang bernama AWI Umur 40 tahun, laki-laki, Jalan Titipan Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan , sampai dengan Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok tertangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib, di Jalan Timah Lingk.6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan tepatnya di perladangan
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Indra Syahputra Nasution Alias Kolok memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di atas melalui saudara WAI, Umur 40 tahun, laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Titipapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan dengan cara membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / 1 ji (gram) yang Terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib dimana pada saat itu Terdakwa menghubungi AWI dengan menggunakan Handphone Terdakwa dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok jual telah habis dan tak lama kemudian AWI datang menjumpai Terdakwa sendirian di kebun sayur pasar 9 Kota bungun dan Terdakwa memberikan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada AWI dan AWI memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sesua dengan pesanan Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari AWI lalu Terdakwa memperlihatkan kepada Indra Syahputra Nasution Alias Kolok dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) Ji (gram) dan untung dari penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan setiap harinya setelah Narkotika jenis shabu laku terjual maka Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok menghitung hasil untung penjualan dan untung penjualannya kami bagi dua contohnya bilamana kami dapat Rp.500.000,- maka Terdakwa dapat Rp.250.000,- dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok dapat Rp.250.000,- dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu bersama dengan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok sudah 3 (tiga) hari lamanya dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari AWI tidak menggunakan uang kontan dan Terdakwa membeli narkotika Jenis shabu-shabu dari AWI sudah 1 bulan ini.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari saudara AWI sejak 1(satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang ini adalah untuk Terdakwa Jual kepada orang yang membeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang bersama dengan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok dimana setiap harinya setelah Narkotika jenis shabu laku terjual maka Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok menghitung hasil untung penjualan dan untung penjualannya kami bagi dua contohnya bilamana kami dapat Rp.500.000,- maka Terdakwa dapat Rp.250.000,- dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok dapat Rp.250.000;
- Bahwa Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok ada mendapatkan keuntungan bilamana ada orang lain membeli narkotika jenis shabu-shabu yaitu setiap 1 (satu) ji Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alias Kolok mendapatkan keuntungan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan setiap harinya setelah Narkotika jenis shabu laku terjual maka Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok menghitung hasil untung penjualan dan untung penjualannya kami bagi dua contohnya bilamana kami dapat Rp.500.000,- maka Terdakwa dapat Rp.250.000,- dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok dapat Rp.250.000,-;

- Bahwa 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna adalah milik Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok yang Terdakwa pergunakan bersama dengan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok menyimpan narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari AWI, 1(satu) buah plastik klip ukuran sedang adalah milik Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok yang berisikan 2(dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dimana Narkotika tersebut Terdakwa beli dari dari AWI pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Kebun sayur Kota Bangun , 5 (lima) buah plastik klip kosong dengan ukuran kecil adalah milik Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok yang Terdakwa pergunakan bersama dengan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok untuk tempat narkotika jenis shabu bilamana ada orang lain yang membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok dan 1 (satu) buah pipet plastik yang berbentuk skop adalah milik Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok yang Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok pergunakan untuk memindahkan Narkotika jenis shabu ke plastik klip kecil bilamana ada yang membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok, 1(satu) buah handphone merek Oppo warna Biru adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi AWI memberitahukan narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual telah habis, uang sebanyak Rp.40.000,- di temukan di kantong depan celana yang Terdakwa pakai diman uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok lakukan dan uang sebanyak Rp.50.000,- di temukan polisi dari kantong baju sebelah kiri baju yang di pakai Indra Syahputra Nasution Alias Kolok dimana uang teersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok lakukan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Indra Syahputra Nasution Als Kolok di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan Keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib, di Jalan Timah Lingk.6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan tepatnya di areal perladangan dan saat Terdakwa di tangkap Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa laki-laki yang bernama Terdakwa I Robi Indra Wijaya Alias Robi serta yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Sat Narkoba polres Pelabuhan Belawan yang berpakaian preman sebanyak 6 (enam) orang dan pada saat sebelum penangkapan Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok duduk-duduk di atas tanah yang ada di bawah pohon jati menunggu pembeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa I Robi Indra Wijaya Alias Robi lalu tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang dan melihat hal itu Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi langsung lari dimana Robi Indra Wijaya Alias Robi sambil membawa kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1(satu) buah Plastik klip ukuran sedang yang berisikan 2(lima) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong dengan ukuran kecil dan 1(satu) buah pipet plastik yang berbentuk skop serta 1(satu) buah handphone merek Oppo warna Biru milik Robi Indra Wijaya Alias Robi di tangan kanan Robi Indra Wijaya Alias Robi dan beberapa laki-laki tersebut mengejar Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi lalu Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi masuk ke kolam dan Robi Indra Wijaya Alias Robi langsung membuang kotak rokok Sampoerna yang ada di tangan kanannya ke kolam sehingga kotak rokok Sampoerna tersebut terapung di atas air kolam dan di temukan oleh Polisi lalu Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi berhasil di tangkap dan beberapa laki-laki tersebut mengaku petugas kepolisian lalu Polisi menyuruh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi untuk naik ke atas kolam lalu polisi masuk ke dalam kolam tersebut dan mengamankan 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna yang terapung di atas air kolam dan kemudian Polisi mengeluarkan isi kotak rokok di hadapan Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi dan di dalam kotak rokok Sampoerna polisi menemukan 1(satu) buah Plastik klip ukuran sedang yang berisikan 2(lima) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong dengan ukuran kecil dan 1(satu) buah pipet plastik yang berbentuk skop lalu polisi menemukan 1(satu) buah handphone merek Oppo warna Biru yang ada di tangan kanan Robi Indra Wijaya Alias Robi lalu Polisi menggeledah badan Robi Indra Wijaya Alias Robi dan polisi menemukan uang sebanyak Rp.40.000,- dari kantong depan celana sebelah kanan celana yang di pakai Robi Indra Wijaya Alias Robi dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa Robi Indra Wijaya Alias Robi juga menemukan uang sebanyak Rp.50.000,- dari kantong baju sebelah kiri baju yang Terdakwa pakai dimana uang teersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi lakukan dan Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi untuk kami jual dan dimana Terdakwa sudah 3 (tiga) hari lamanya menjual narkotika jenis shabu bersama sama dengan Robi Indra Wijaya Alias Robi dimana yang terakhir kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Timah Lingk.6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan ada orang lain yang membeli narkotika jenis shabu shabu Sebanyak Rp.50.000,- di mana Terdakwa menerima uang dari pembeli lalu Terdakwa mengambil 1(satu) paket narkotika jenis shabu yang sudah terpaket dari dalam kotak rokok Sampoerna dan Terdakwa pun memberikan narkotika jenis shabu kepada Pembeli namun terkadang Robi Indra Wijaya Alias Robi menerima uang tersebut dari pembeli kemudian Robi Indra Wijaya Alias Robi mengambil Narkotika jenis shabu dari dalam kotak rokok Sampoerna lalu Robi Indra Wijaya Alias Robi memberikan narkotika jenis shabu kepada pembeli dan setelah Narkotika jenis shabu habis Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi jual lalu Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi menghitung uang hasil penjualan dan untung dari penjualan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi lakukan akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi bagi dua contohnya bilamana kami dapat Rp.500.000,- maka Terdakwa dapat Rp.250.000,- dan Robi Indra Wijaya Alias Robi dapat Rp.250.000,-

- Bahwa Terdakwa membeli, menjual, menguasai, memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu yang ada di dalam 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1(satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 2(dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan Petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan belawan yang terapung di atas kolam di mana pada saat Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi masuk ke kolam Robi Indra Wijaya Alias Robi langsung membuang kotak rokok Sampoerna yang berisikan1(satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 2(dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang ada di tangan kanan Robi Indra Wijaya Alias Robi ke kolam tersebut yaitu sejak hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang di beli Robi Indra Wijaya Alias Robi dari seorang laki-laki yang bernama AWI Umur 40 tahun, laki-laki, Jalan Titipan Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan namun Robi Indra Wijaya Alias Robi membeli Narkotika jenis shabu dari AWI hanya sendirian dan setelah Robi Indra Wijaya Alias Robi beli barulah di perlihatkan Robi Indra Wijaya Alias Robi kepada Terdakwa , sampai dengan Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi tertangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib, di Jalan Timah Lingk.6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan tepatnya di perladangan;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I Robi Indra Wijaya Alias Robi memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di atas melalui saudara AWI, Umur 40 tahun, laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Titipapan Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan dengan cara membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / 1 ji (gram) yang Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi beli pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib dimana Terdakwa tidak ikut dengan Robi Indra Wijaya Alias Robi menjumpai AWI dan dimana pada saat itu Robi Indra Wijaya Alias Robi menghubungi AWI di depan Terdakwa dengan menggunakan Handphone Robi Indra Wijaya Alias Robi dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Robi Indra Wijaya Alias Robi jual telah habis dan Robi Indra Wijaya Alias Robi pergi AWI sendirian dan Terdakwa tidak mengetahui dimana Robi Indra Wijaya Alias Robi bertemu dengan AWI dan setelah Robi Indra Wijaya Alias Robi membeli Narkotika jenis shabu daari AWI lalu Robi Indra Wijaya Alias Robi memperlihatkan kepada Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) Ji (gram) dan untung dari penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan setiap Narkotika jenis shabu laku terjual maka Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi menghitung hasil untung penjualan dan untung penjualannya kami bagi dua contohnya bilamana kami dapat Rp.500.000,- maka Terdakwa dapat Rp.250.000,- dan Robi Indra Wijaya Alias Robi dapat Rp.250.000,- dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu bersama dengan Robi Indra Wijaya Alias Robi sudah 3(tiga) hari lamanya dan Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi membeli narkotika jenis shabu dari AWI tidak menggunakan uang kontan dan Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi membeli narkotika Jenis shabu-shabu dari AWI sudah 3 hari ini;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari saudara AWI sejak 3 (tiga) hari yang lalu sampai dengan sekarang ini adalah untuk Terdakwa Jual kepada orang yang membeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang bersama dengan Robi Indra Wijaya Alias Robi dimana setiap Narkotika jenis shabu laku terjual maka Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi menghitung hasil untung penjualan dan untung penjualannya kami bagi dua contohnya bilamana kami dapat Rp.500.000,- maka Terdakwa dapat Rp.250.000,- dan Robi Indra Wijaya Alias Robi dapat Rp.250.000 Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi ada mendapatkan keuntungan bilamana ada orang lain membeli narkotika jenis shabu-shabu yaitu setiap 1 (satu) ji Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi mendapatkan keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setiap Narkotika jenis shabu laku terjual maka Terdakwa dan Indra Syahputra Nasution Alias Kolok menghitung hasil untung penjualan dan untung penjualannya kami bagi dua contohnya bilamana kami dapat Rp.500.000,- maka Terdakwa dapat Rp.250.000,- dan Robi Indra Wijaya Alias Robi dapat Rp.250.000,-;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna adalah milik Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi yang Terdakwa pergunakan bersama dengan Robi Indra Wijaya Alias Robi menyimpan narkotika jenis shabu yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi beli dari AWI, 1(satu) buah plastik klip ukuran sedang adalah milik Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi yang berisikan 2(dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dimana Narkotika tersebut Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi beli dari dari AWI pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Kebun sayur Kota Bangun, 5 (lima) buah plastik klip kosong dengan ukuran kecil adalah milik Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi yang Terdakwa pergunakan bersama dengan Robi Indra Wijaya Alias Robi untuk tempat narkotika jenis shabu bilamana ada orang lain yang membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi dan 1(satu) buah pipet plastik yang berbentuk skop adalah milik Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi yang Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi pergunakan untuk memindahkan Narkotika jenis shabu ke plastik klip kecil bilamana ada yang membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Biru adalah handphone milik Robi Indra Wijaya Alias Robi yang Robi Indra Wijaya Alias Robi gunakan untuk menghubungi AWI memberitahukan narkotika jenis shabu yang Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi jual telah habis, uang sebanyak Rp.40.000,- di temukan di kantong depan celana yang Robi Indra Wijaya Alias Robi pakai diman uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi lakukan dan uang sebanyak Rp.50.000,- di temukan polisi dari kantong baju sebelah kiri baju yang Terdakwa pakai dimana uang teersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dan Robi Indra Wijaya Alias Robi lakukan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah plastik kelip ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 2.06 Gram;
- 5 (lima) buah plastic klip kosong dengan ukuran kecil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah pipet plastic yang berbentuk skop;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- Uang sejumlah Rp. 40.000-,;
- Uang sejumlah Rp. 50.000-, dan terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Aiptu Sunardi, saksi Aipda Tohom Reymond, saksi Bripka Johansyah Putra, saksi Brigadir M. Ali Akbar Purba, saksi Brigadir Fachri Muhammad dan saksi Aipda Bima Citra Silaban kesemua merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 wib, bertempat di Jalan Timah Lingk.6 Gang Usman, Kel. Kota Bangun, Kec. Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah plastik kelip ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 2.06 Gram, 5 (lima) buah plastic klip kosong dengan ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet plastic yang berbentuk skop, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, Uang sejumlah Rp. 40.000-, dan Uang sejumlah Rp. 50.000-;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut maksud dan tujuan untuk dijual/diedarkan kembali kepada pembeli;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Awi sejak 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa jika setiap Narkotika jenis shabu laku terjual maka Terdakwa I dan Terdakwa II menghitung hasil untung penjualan dan untung penjualannya kami bagi dua contohnya bilamana kami dapat Rp.500.000,- maka Terdakwa I dapat Rp.250.000,- dan Terdakwa II dapat Rp.250.000 Terdakwa I dan Terdakwa II ada mendapatkan keuntungan bilamana ada orang lain membeli narkotika jenis shabu-shabu yaitu setiap 1 (satu) ji Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setiap Narkotika jenis shabu laku terjual maka Terdakwa I dan Terdakwa II menghitung hasil untung penjualan dan untung penjualannya kami bagi dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

contohnya bilamana kami dapat Rp.500.000,- maka Terdakwa I dapat Rp.250.000,- dan Terdakwa II dapat Rp.250.000,-;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 1428/NNF/2024, tanggal 26 Maret 2024 kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,06 (dua koma nol enam) gram milik Terdakwa Robi Indra Wijaya Nasution Als Robi dan Indra Syahputra Nasution Als Kolok adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dihubungkan Surat Perihak Hasil Penimbangan Barang, Nomor 073/III/POL-10009/2024, tertanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cp. Labuhan Deli, dimana hasil Penimbangan yaitu 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 2,06 (dua koma nol enam) gram, dan barang bukti tersebut atas nama Robi Indra Wijaya Nasution Als Robi dan Indra Syahputra Nasution Als Kolok;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu **Primair** melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsidair** melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur *"Setiap Orang";*
2. Unsur *"Tanpa hak atau Melawan Hukum";*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Unsur *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";*
4. Unsur *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I. Robi Indra Wijaya Nasution Als Robi, dan Terdakwa II. Indra Syahputra Nasution Als Kolok, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-80/Rp.9/Enz.2/05/2024, tanggal 20 Juni 2024, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum "Tanpa Hak" adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanaan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Aiptu Sunardi, saksi Aipda Tohom Reymond, saksi Bripka Johansyah Putra, saksi Brigadir M. Ali Akbar Purba, saksi Brigadir Fachri Muhammad dan saksi Aipda Bima Citra Silaban kesemua merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 wib, bertempat di Jalan Timah Lingk.6 Gang Usman, Kel. Kota Bangun, Kec. Medan Deli, Kota Medan dan dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah plastik kelip ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 2.06 Gram, 5 (lima) buah plastic klip kosong dengan ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet plastic yang berbentuk skop, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, Uang sejumlah Rp. 40.000-, dan Uang sejumlah Rp. 50.000-;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah plastik kelip ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 2.06 Gram, 5 (lima) buah plastic klip kosong dengan ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet plastic yang berbentuk skop, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, Uang sejumlah Rp. 40.000-, dan Uang sejumlah Rp. 50.000- kepunyaan Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak ada izin memiliki dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Aiptu Sunardi, saksi Aipda Tohom Reymond, saksi Bripka Johansyah Putra, saksi Brigadir M. Ali Akbar Purba, saksi Brigadir Fachri Muhammad dan saksi Aipda Bima Citra Silaban yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 wib, bertempat di Jalan Timah Lingk.6 Gang Usman, Kel. Kota Bangun, Kec. Medan Deli, Kota Medan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah plastik kelip ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 2.06 Gram, 5 (lima) buah plastic klip kosong dengan ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet plastic yang berbentuk skop, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, Uang sejumlah Rp. 40.000-, dan Uang sejumlah Rp. 50.000- dan Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tujuan untuk dijual/diedarkan kembali kepada pembeli;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum penangkapan Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan terdakwa II Indra Syahputra Nasution Alias Kolok duduk-duduk di atas tanah yang ada di bawah pohon jati menunggu pembeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan terdakwa II Indra Syahputra Nasution Alias Kolok lalu tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal datang, melihat hal itu Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan terdakwa II Indra Syahputra Nasution Alias Kolok langsung lari dimana Terdakwa Robi lari sambil membawa kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1(satu) buah Plastik klip ukuran sedang yang berisikan 2(lima) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong dengan ukuran kecil dan 1(satu) buah pipet plastik yang berbentuk skop serta 1(satu) buah handphone merek Oppo warna Biru di tangan kanan terdakwa Robi dan beberapa laki-laki tersebut mengejar Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan terdakwa II Indra Syahputra Nasution Alias Kolok lalu Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan terdakwa II Indra Syahputra Nasution Alias Kolok masuk ke kolam dan terdakwa Robi langsung membuang kotak rokok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sampoerna yang ada di tangan kanannya ke kolam sehingga kotak rokok Sampoerna tersebut terapung di atass air kolam dan di temukan oleh Polisi lalu Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution alias ROBI dan terdakwa II Indra Syahputra Nasution Alias Kolok berhasil di tangkap dan menyuruh Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan terdakwa II Indra Syahputra Nasution Alias Kolok untuk naik ke atas kolam lalu polisi masuk ke dalam kolam tersebut dan mengamankan 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna yang terapung di atas air kolam dan kemudian Polisi mengeluarkan isi kotak rokok di hadapan Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan terdakwa II Indra Syahputra Nasution Alias Kolok dan di dalam kotak rokok Sampoerna polisi menemukan 1(satu) buah Plastik klip ukuran sedang yang berisikan 2(lima) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong dengan ukuran kecil dan 1(satu) buah pipet plastik yang berbentuk skop lalu polisi menemukan 1(satu) buah handphone merek Oppo warna Biru lalu Polisi menggeledah badan Terdakwa Robi dan menemukan uang sebanyak Rp.40.000,- dari kantong depan celana sebelah kanan celana yang terdkawa Robi pakai dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan bersama dengan terdakwa Indra Syahputra Nasution Alias Kolok lalu Polisi juga menemukan uang sebanyak Rp.50.000,- dari kantong baju sebelah kiri baju yang di pakai terdakwa Indra Syahputra Nasution Alias Kolok dimana uang teersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang terdakwa Robi dan terdakwa Indra Syahputra Nasution Alias Kolok lakukan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa I Robi Indra Wijaya Nasution Alias Robi dan terdakwa II Indra Syahputra Nasution Alias Kolok untuk kami jual dan dimana terdakwa ROBI sudah 3 (tiga) hari lamanya menjual narkotika jenis shabu bersama sama dengan terdawka INdra Syahputra Nasution Alias Kolok dimana yang terakhir kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Timah Lingk.6 Gang Usman Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan ada orang lain yang membeli narkotika jenis shabu shabu Sebanyak Rp.50.000,- di mana terdakwa Indra Syahputra Nasution Alias Kolok menerima uang dari pembeli lalu terdakwa Indra Syahputra Nasution Alias Kolok mengambil 1(satu) pkaet narkotika jenis shabu yang sudah terpaket dan terdajwa Indra Syahputra Nasution Alias Kolok pun memberikan narkotika jenis shabu kepada Pembeli namun terkadang Terdakwa Robi juga menerima uang tersebut dari pembeli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian memberikan narkotika jenis shabu kepada pembeli dan setelah Narkotika jenis shabu habis kami jual lalu maka untung dari penjualan Narkotika jenis shabu yang diperoleh akan dibagi dua. Contohnya bilamana kami dapat Rp.500.000,- maka Terdakwa ROBI dapat Rp.250.000,- dan Terdakwa Indra Syahputra Nasution Alias Kolok dapat Rp.250.000,-.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Awi (DPO), dan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 1428/NNF/2024, tanggal 26 Maret 2024 kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,06 (dua koma nol enam) gram milik Terdakwa Robi Indra Wijaya Nasution Als Robi dan Indra Syahputra Nasution Als Kolok adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dihubungkan Surat Perihak Hasil Penimbangan Barang, Nomor 073/III/POL-10009/2024, tertanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cp. Labuhan Deli, dimana hasil Penimbangan yaitu 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 2,06 (dua koma nol enam) gram, dan barang bukti tersebut atas nama Robi Indra Wijaya Nasution Als Robi dan Indra Syahputra Nasution Als Kolok.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas bahwa peran Para Terdakwa sebagai penjual Narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk Golongan I, dengan demikian unsur menjual, Narkotika Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa bersepakat dan bekerjasama sebagai penjual Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan Introgasi oleh anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepolisian kepada Para Terdakwa, Terdakwa 1. Robi Indra Wijaya Nasution Als Robi menyatakan sudah menjual Narkotika jenis shabu kepada orang lain salah satunya kepada anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran menjadi pembeli dengan bekerjasama dengan temannya Terdakwa 2. Indra Syahputra Nasution Als Kolok yang setelah dilakukan penggeledahan dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kelip ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 2.06 Gram, 5 (lima) buah plastic klip kosong dengan ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet plastic yang berbentuk skop, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, Uang sejumlah Rp. 40.000-, dan Uang sejumlah Rp. 50.000-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas jelas ada Kerjasama antara Para Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas telah terpenuhi unsur “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang,bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pidananya bersifat kumulatif selain pidana penjara dijatuhkan juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah plastik kelip ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 2.06 Gram, 5 (lima) buah plastic klip kosong dengan ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet plastic yang berbentuk skop, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Dimusnahkan. Dan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu uang sejumlah Rp. 40.000,- uang sejumlah Rp. 50.000 adalah uang hasil keuntungan dari melakukan tindak pidana kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan seorang Residivis dengan perkara yang sama (Narkotika);
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan rusaknya generasi bangsa dan bertentangan dengan Program Pemerintah terkait P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika);
- Perbuatan para terdakwa melanggar norma sosial sehingga meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan **Terdakwa I. Robi Indra Wijaya Nasution Als Robi** dan **Terdakwa II. Indra Syahputra Nasution Als Kolok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I",** sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah plastik kelip ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 2.06 Gram.
- 5 (lima) buah plastic klip kosong dengan ukuran kecil
- 1 (satu) buah pipet plastic yang berbentuk skop
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 40.000-,
- Uang sejumlah Rp. 50.000-,

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu,** tanggal **21 Agustus 2024,** oleh kami, Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurliza Fitriyani Br. Angkat, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.	Khairulludin, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)